



P U T U S A N

No. 1657 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULKAIMAN Pgl ZUL;**
Tempat lahir : Sikilang;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/24 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Bahwa ia Terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** antara bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Sikilang di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyerahan tanah ulayat dari Bosa Sikilang ke pada PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) untuk pembangunan kebun Kelapa Sawit kemudian diusulkanlah oleh Saksi Marlan selaku Bosa Sikilang nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit selanjutnya terbitlah **Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000, tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang**, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum 704 orang anggota plasma Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang.
- Selanjutnya dibentuklah Koperasi yang berbadan hukum untuk mewadahi Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Sikilang tanggal 16 Maret 2004 yang telah disahkan oleh Koperindag Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 07 Mei 2004 dengan Surat Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 02 / BH / KDK.32.1 / V / 2004, tentang Pengesahan Menteri Negara dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia; serta akta perubahan anggaran Dasar Koperasi yang disahkan oleh Koperindag Kabupaten Pasaman Barat tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan surat nomor : 518 / 233 / KKP.2 / VII / 2004 tentang Pengesahan perubahan anggaran Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Keputusan Kantor Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,

- Selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Pejabat Bupati Pasaman Barat Nomor : 518/275/DISPEREK/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang dialamatkan kepada Direksi PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) pada pokoknya menyebutkan “menyetujui dan merekomendasikan KSU Mutiara Bosa Sikilang ditunjuk sebagai koperasi yang akan mewadahi petani plasma sikilang seluas 400 Ha; serta akan bermitra dengan PT. PHP dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kebun Plasma Sikilang.
- Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun plasma tersebut, PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) bertugas melakukan pengelola lahan, perawatan lahan dan penjualan hasil Tandan Buah Segar dan uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang dikirimkan oleh PT. PHP kepada Bank yang ditunjuk oleh pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang untuk selanjutnya dibagikan kepada anggota kelompok koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Anggota tahunan sekitar tanggal 31 Mei 2010 maka terpilihlah pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang yang baru yaitu : Terdakwa **ZULKAIMAN Pgi ZUL** menjabat sebagai ketua, AYAT PRAMUDIA sebagai Sekretaris dan YENTI ROSMITA sebagai Bendahara.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang menyurati Pimpinan PT. PHP II dengan surat Nomor 011/KSU-MBS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 meminta uang pembayar gaji pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang yang berjumlah sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 kepada pihak perusahaan PT. PHP II, hal ini bertentangan dengan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008, dimana berdasarkan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007 tanggal 08 Oktober 2008 tersebut pada Poin 4 pokoknya menyimpulkan bahwa : Untuk menutupi biaya operasional

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus / pengawas dan Badan Pembimbing Pelindung (BPP) serta teraga dan karyawan yang dibupuhkan untuk kelancaran Koperasi, dan Plasma, diberikan fee dari pendapatan Plasma setiap bulannya sebesar 10 %.

Dan pada poin 5 menyebutkan : honor pengurus telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. Pengurus :

1. Ketua diberi honor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-
2. Wakil Ketua diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Sekretaris diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Wakil sekretaris diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bendahara diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pengawas :

1. Ketua diberi honor Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 3. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 4. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut diambilkan dari uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sebelum dikirimkan pihak perusahaan PT. PHP II kepada pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang hal ini menyebabkan pengurangan jumlah nominal pendapatan anggota Plasma yang akan di terima setiap bulannya.
 - Selanjutnya sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan April 2011, saksi ASMAT Pgl ASMAT, bersama dengan 81 (delapan puluh satu) orang lainnya yaitu SAHARMAN, ALI YASIN Pgl ALI, ARWIS, KURI, ABDI, AMARDI, YARLIADI, SUPARDI, BIRMAWATI, MELI, SUWAN, ZULANI, PUNAL, BASMIN, ALIR, JOYO, ZUAR, ALIASMAN, LEPIS, DIADI, BALISMAN, KENEK, YUSNIL, UWIN, TASWARNI, EMA, SUARDI PASIR, DARAWIS, DAIMA, YUKASNI, MARNI, YENA, IJUP, MEWAR, YOMMI, IDIS, GUSBIMAR, ALI ASMAR, TARI, RAFLIS, JUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) Ahli waris NAWAR, KURAN, AMIR, MIZAMDI (Alm) Ahli Waris NASRIADI, DENDI, DEWISMA, AZNIL, MUDO, SALOMI, YATUL, HIRMAN, UMAR (Alm) ahli waris TATI, HILMAN, INIR, M. YATIM, ZAKIR, IFNIRMAN (Alm) Ahli Waris MUSNI, ZAIDAR, YANMAR, MIHAR, ALI ASRAN (Alm) ahli waris TUKMA, NAWIR, BY DARUN (Alm) Ahli waris IRWANDI, JASRAL, JUFRI (Alm) ahli waris ROSNIN, JUSMAL, NAFRAL, AZMAL, ANAN, SAARI, (Alm) ahli waris MARNI, ALMAYANIS, YUSRAINI, SIRTAA, NUSIBAH, SADAIAH, (Alm) Ahli Waris SAHARMAN, SUAR, RABAI (Alm) ahli waris SEMI, MITU, SRIARIARSAH, SADIRMAN, dan DARNA; tidak menerima uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sedangkan nama mereka masuk kedalam lampiran **Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang**

- Bahwa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sejak bulan Agustus 2010 juga dibagikan Terdakwa kepada orang lain diluar Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000 tanggal 08 Juni 2000 tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** antara bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Sikilang di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyerahan tanah ulayat dari Bosa Sikilang ke pada PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) untuk pembangunan kebun Kelapa Sawit kemudian diusulkanlah oleh Saksi Marlan selaku Bosa Sikilang Nama-mana peserta plasma perkebunan kelapa sawit selanjutnya terbitlah **Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000, tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang**, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum 704 orang anggota plasma Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang.
- Selanjutnya dibentuklah Koperasi yang berbadan hukum untuk mewadahi Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Sikilang tanggal 16 Maret 2004 yang telah disahkan oleh Koperindag Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 07 Mei 2004 dengan Surat Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 02/ BH / KDK.32.1 / V / 2004, tentang Pengesahan Menteri Negara dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia; serta akta perubahan anggaran Dasar Koperasi yang disahkan oleh Koperindag Kabupaten Pasaman Barat tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan surat nomor : 518 / 233 / KKP.2 / VII / 2004 tentang Pengesahan perubahan anggaran Dasar Koperasi Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,
- Selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi dari Pejabat Bupati Pasaman Barat Nomor : 518/275/DISPEREK/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang dialamatkan kepada Direksi PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) pada pokoknya menyebutkan "menyetujui dan merekomendasikan KSU Mutiara Bosa Sikilang ditunjuk sebagai koperasi yang akan mewadahi petani plasma sikilang seluas 400 Ha; serta akan bermitra dengan PT. PHP dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kebun Plasma Sikilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun plasma tersebut, PT. Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) bertugas melakukan pengelola lahan, perawatan lahan dan penjualan hasil Tandan Buah Segar dan uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang dikirimkan oleh PT. PHP kepada Bank yang ditunjuk oleh pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang untuk selanjutnya dibagikan kepada anggota kelompok koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Anggota tahunan sekitar tanggal 31 Mei 2010 maka terpilihlah pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang yang baru yaitu : Terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** menjabat sebagai ketua, AYAT PRAMUDIA sebagai Sekretaris dan YENTI ROSMITA sebagai Bendahara.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang menyurati Pimpinan PT. PHP II dengan surat Nomor 011/KSU-MBS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 meminta uang pembayar gaji pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang yang berjumlah sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 kepada pihak perusahaan PT. PHP II, hal ini bertentangan dengan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008, dimana berdasarkan hasil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007 tanggal 08 Oktober 2008 tersebut pada Poin 4 pokoknya menyimpulkan bahwa : Untuk menutupi biaya operasional pengurus / pengawas dan Badan Pembimbing Pelindung (BPP) serta teraga dan karyawan yang dibutuhkan untuk kelancaran Koperasi, dan Plasma, diberikan fee dari pendapatan Plasma setiap bulannya sebesar 10 %.

Dan pada poin 5 menyebutkan : honor pengurus telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. Pengurus :

1. Ketua diberi honor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-
2. Wakil Ketua diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekretaris diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Wakil sekretaris diberi honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bendahara diberi honor Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pengawas :

1. Ketua diberi honor Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 3. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 4. Anggota diberi honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut diambilkan dari uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sebelum dikirimkan pihak perusahaan PT. PHP II kepada pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang hal ini menyebabkan pengurangan jumlah nominal pendapatan anggota Plasma yang akan di terima setiap bulannya.
 - Selanjutnya sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan April 2011, saksi ASMAT Pgl ASMAT, bersama dengan 81 (delapan puluh satu) orang lainnya yaitu SAHARMAN, ALI YASIN Pgl ALI, ARWIS, KURI, ABDI, AMARDI, YARLIADI, SUPARDI, BIRMAWATI, MELI, SUWAN, ZULANI, PUNAL, BASMIN, ALIR, JOYO, ZUAR, ALIASMAN, LEPIS, DIADI, BALISMAN, KENEK, YUSNIL, UWIN, TASWARNI, EMA, SUARDI PASIR, DARAWIS, DAIMA, YUKASNI, MARNI, YENA, IJUP, MEWAR, YOMMI, IDIS, GUSBIMAR, ALI ASMAR, TARI, RAFLIS, JUDIN (Alm) Ahli waris NAWAR, KURAN, AMIR, MIZAMDI (Alm) Ahli Waris NASRIADI, DENDI, DEWISMA, AZNIL, MUDO, SALOMI, YATUL, HIRMAN, UMAR (Alm) ahli waris TATI, HILMAN, INIR, M. YATIM, ZAKIR, IFNIRMAN (Alm) Ahli Waris MUSNI, ZAIDAR, YANMAR, MIHAR, ALI ASRAN (Alm) ahli waris TUKMA, NAWIR, BY DARUN (Alm) Ahli waris IRWANDI, JASRAL, JUFRI (Alm) ahli waris ROSNIN, JUSMAL, NAFRAL, AZMAL, ANAN, SAARI, (Alm) ahli waris MARNI, ALMAYANIS, YUSRAINI, SIRTA, NUSIBAH, SADAIAH, (Alm) Ahli Waris SAHARMAN, SUAR, RABAI (Alm) ahli waris SEMI, MITU, SRIARIARSAH, SADIRMAN, dan DARNA; tidak menerima uang hasil penjualan Tandan Buah Segar



(TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sedangkan nama mereka masuk kedalam lampiran **Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani DT. Bosa Sikilang Desa Sikilang Kecamatan Lembah Melintang**

- Bahwa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Keperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Kelompok Tani Bosa Sikilang sejak bulan Agustus 2010 juga dibagikan Terdakwa kepada orang lain diluar Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000 tanggal 08 Juni 2000 tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH. M.Kn Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota kelompok tani DT. Bosa Sikilang desa sikilang kecamatan lembah melintang beserta photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn lampiran daftar nama-nama Keputusan Bupati Pasaman sebanyak 12 (dua belas) lembar.

- 2) 1 (satu) bundel photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Akta Perubahan Anggaran Dasar koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) yang beralamat / tempat kedudukan di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Nomor : 518 / 233 / KPP.2 / VII / 2004, tanggal 15 Juli 2004.
- 3) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518 / 233 / KPP.2 / VII / 2004, tanggal 15 Juli 2004, tentang Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi keputusan Kantor Menteri Negara Urusan koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia.
- 4) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil KSU. Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 105 / SIUP / VII / 2004, tanggal 21 Juli 2004.
- 5) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Izin Bupati Pasaman Barat Nomor : 07 / SITU / CSA / VII – 2004, tanggal 31 Juli 2004, tentang Izin Tempat Usaha KSU Mutiara Bosa Sikilang.
- 6) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 503 / 108 / TDP / VII / 2004, tanggal 21 Juli 2004.
- 7) 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Bosa Adat Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat tanggal 14 September 1994,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyerahan tanah ulayat untuk keperluan perkebunan rakyat kebosaan Sikilang kepada PT. Permata Hijau Permai (PHP).

- 8) 1 (satu) bundel photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Hutang piutang Investasi Pembangunan Kebun Plasma berikut dengan hasil penjualan produksi TBS Plasma KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 12 / LS / EPH / XII / 2008, tanggal 18 Desember 2008.
- 9) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama ZUKRIMAN.
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 60 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara ZUKRIMAN yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN.
- 11) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 60 atas nama ZUKRIMAN.
- 12) 1 (satu) buah buku Simpanan anggota Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama BASNUN.
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 744 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara BASNUN yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA.
- 14) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 744 atas nama BASNUN.
- 15) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama AMARADI.-
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 55 tanggal 21 Juli 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara AMARADI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 55 atas nama AMARADI.
- 18) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama BIRMAWATI-SUPAR.
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 325 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara BIRMAWATI-SAPAR yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
- 20) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 325 atas nama BIRMAWATI-SAPAR.
- 21) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama TASWARNI.
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 418 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara TASWARNI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
- 23) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 418 atas nama TASWARNI.
- 24) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama DAIMAWILIS.
- 25) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 118 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara DAIMAWILIS yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA
- 26) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 118 atas nama DAIMAWILIS.
- 27) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama YENA.



- 28) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 134 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara YENA yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
- 29) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 134 atas nama YENA.
- 30) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama EMI-ASWANDI
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 510 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara EMI-ASWANDI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA.
- 32) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 510 atas nama EMI-ASWANDI.
- 33) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama SUARDI.
- 34) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 40 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara SUARDI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
- 35) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 40 atas nama SUARDI.
- 36) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama IDAIH-YONI.
- 37) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 129 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara IDAIH-YONI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .

38) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 129 atas nama IDAIH-YONI.

39) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama LISMA/SAHRIHADI.

40) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 250 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara LISMA-SAHRIHADI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .

41) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 250 atas nama LISMA-SAHRIHADI.

42) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama ERAWATI-BALISMAN.

43) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 255 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara ERAWATI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .

44) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 255 atas nama ERAWATI/BALISMAN.

45) 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama YUSLIANI.

46) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 575 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara YUSLIANI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .



- 47) 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 575 atas nama YUSLIANI.
- 48) 1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Juli 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 791.599.263.52,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 528,545,729,
- 49) 1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Agustus 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 733.976.217,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 408.018.396.
- 50) 1 (satu) lembar surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan September 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 388.166.215,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 238.807.953,
- 51) 1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Oktober 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 754.341.693,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 512.191.002,
- 52) 1 (satu) lembar surat photo copy legalisir penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Nopember 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 559.353.769,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 329.727.653,
- 53) 1 (satu) lembar surat photo copy legalisir penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosa Sikilang periode Bulan Desember 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 600.475.685,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 338.762.473,

54) 1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Januari 2011, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 673.037.710,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 433.978.807,

55) 1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Pebruari 2011, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 546.791.107,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 341.049.793.

56) 1 (satu) lembar photocopy Surat Bupati Pasaman Barat Nomor. : 518 / 275 / DISPEREK / VIII / 2004, tanggal 05 Agustus 2004 perihal Rekomendasi bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Bosa Sikilang ditunjuk sebagai Koperasi yang akan mewadahi petani Plasma Sikilang seluas 400 Ha (empat ratus hektar) serta akan bermitra dengan PT. PHP dalam rangka pembangunan perkenunan Plasma Sikilang, yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, Mkn Nomor Not / JY / IV / 2011, tanggal 11 April 2011.

57) 1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delatan) lembar photocopy Perjanjian kerja sama antara PT. Permata Hijau Pasaman dengan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU MBS) dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa sawit dengan pola kemitraan di Jorong Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 04 / PHP-DIR / PK-X / 2006, Nomor 01 / KSU / MBS / X / 2006, tanggal 10 Oktober 2006, yang dilegalisir oleh Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat EVI PUSPITA HATI, SH, Nomor 23 / FC / EPH / III / 11, tanggal 25 Maret 2011.

- 58) 1 (satu) rangkap Photocopy Surat Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) yang terdiri dari satu lembar Berita Acara Pergantian Pengurus dan badan Pengawas KSU mutiara Bosa Sikilang tanggal 31 Mei 2010, satu lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 31 Mei 2010, satu lembar photocopy Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Periode 2008-2010 dan periode 2010-2014 tanggal 31 Mei 2010 dan satu lembar photocopy surat dari pengurus Koperasi serba Usaha Mutiara bosa Sikilang (KSU-MBS perihal pemberitahuan bahwa sudah RAT dan telah pengurus baru KSU_MBS kepada Kadis Koperindag KOP & UKM Pasaman Barat tanggal 31 Mei 2010 yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman barat atas nama EVI PUSPITA HATI, SH Nomor : 87 / FC / EPH / II / II, tanggal 11 Nopember 2011.
- 59) 1 (satu) lembar photocopy NOTULEN tanggal 31 Maret 2011 dengan lampiran dua (2) lembar photocopy daftar hadir yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman barat atas nama EVI PUSPITA HATI, SH Nomor : 96 / FC / EPH / II / II, tanggal 11 Nopember 2011.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) nomor : 042 / KSU-MBS / XII / 2010, tanggal 25 Desember 2010 perihal permohonan pencairan hasil TBS Plasma Sikilang mulai bulan Januari 2011 di transfer melalui No. Rekening KSUMB Sikilang yang baru.
- 61) 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Juli 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62) 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Agustus 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
- 63) 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan September 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
- 64) 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
- 65) 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Nopember 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
- 66) 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Desember 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

67) 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Januari 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

68) 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Pebruari 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

69) 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

70) 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan April 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

71) 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode 1 Juni 2010 s/d 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 111-0005656836 atas nama KSU Mutiara Bosa Sikilang.

72) 1 (satu) lembar Photocopy Specimen tanda tangan Nasabah, tanggal 30 maret 2010 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.-

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637803 tanggal 01 Juli 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 16.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 74) 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637810 tanggal 03 Nopember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 221.750.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 75) 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637809 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 15.250.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 76) 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637807 tanggal 29 September 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 407.500.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 77) 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637802 tanggal 29 Juni 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 78) 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637806 tanggal 23 Agustus 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 528.500.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 79) 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637808 tanggal 19 Oktober 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 80) 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637801 tanggal 17 Juni 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 840.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
- 81) 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 876352 tanggal 09 Desember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.

82) 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 876353 tanggal 21 Desember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 333.700.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.

83) 1 (satu) lembar Surat Koperasi serba Usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 011 / KSU-MBS / VI / 2010, tanggal 5 Juni 2010, perihal permohonan.

84) 1 (satu) Lembar Daftar nama Pengurus KSU MBS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. ZULKAIMAN selaku Ketua Koperasi Serba usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang.

85) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 10 Agustus 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 25. 500. 000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juni dan Juli 2010.

86) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Agustus 2010.

87) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 September 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang September 2010.

88) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 09 Oktober 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Oktober 2010.-

89) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 20 November 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang November 2010.

90) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 29 Desember 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Desember 2010.

91) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Januari 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Januari 2011.

92) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Februari 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Februari 2011.

93) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Maret 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Maret 2011.

94) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 April 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang April 2011.

95) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 30 Mei 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Mei 2011.

96) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 Juni 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juni 2011.

97) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 1 Agustus 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juli 2011.

98) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Agustus 2011.-

99) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 September 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang September 2011.

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



100) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 Oktober 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Oktober 2011.- Pengiriman uang tersebut melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat Pasaman Barat.

101) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Desember 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman kepada rekening Nomor 3490002558 atas nama KSUMB SIKILANG jumlah pengiriman Rp. 25. 500. 000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang November dan Desember 2011. Pengiriman uang tersebut melalui Bank Mandiri Syariah Cabang Simpang Empat Pasaman Barat.

102) 1 (satu) rangkap terdiri dari empat lembar NOTULEN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008

“Dikembalikan kepada yang berhak”

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 75/Pid.B/2013/PN.PSB tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKAIMAN Pgl ZUL**, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPANG”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45 / 344 / BUP-PAS / 2000, tanggal 08 Juni 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota kelompok tani DT. Bosa Sikilang desa sikilang kecamatan lembah melintang beserta photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn lampiran daftar nama-nama Keputusan Bupati Pasaman sebanyak 12 (dua belas) lembar.
2. 1 (satu) bundel photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Akta Perubahan Anggaran Dasar koperasi Serba Usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) yang beralamat / tempat kedudukan di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Nomor : 518 / 233 / KPP.2 / VII / 2004, tanggal 15 Juli 2004.
3. 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Keputusan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518 / 233 / KPP.2 / VII / 2004, tanggal 15 Juli 2004, tentang Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi keputusan Kantor Menteri Negara Urusan koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia.
4. 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil KSU. Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 105 / SIUP / VII / 2004, tanggal 21 Juli 2004.
5. 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Izin Bupati Pasaman Barat Nomor : 07 / SITU / CSA / VII – 2004, tanggal 31 Juli 2004, tentang Izin Tempat Usaha KSU Mutiara Bosa Sikilang.
6. 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 503 / 108 / TDP / VII / 2004, tanggal 21 Juli 2004.

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Surat Bosa Adat Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat tanggal 14 September 1994, tentang Penyerahan tanah ulayat untuk keperluan perkebunan rakyat kebosaan Sikilang kepada PT. Permata Hijau Permai (PHP).
8. 1 (satu) bundel photocopy legalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, M.Kn Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Hutang piutang Investasi Pembangunan Kebun Plasma berikut dengan hasil penjualan produksi TBS Plasma KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 12 / LS / EPH / XII / 2008, tanggal 18 Desember 2008.
9. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama ZUKRIMAN.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 60 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara ZUKRIMAN yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN.
11. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 60 atas nama ZUKRIMAN.
12. 1 (satu) buah buku Simpanan anggota Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama BASNUN.
13. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 744 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara BASNUN yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA.
14. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 744 atas nama BASNUN.
15. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama AMARADI.-
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 55 tanggal 21 Juli 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib Saudara AMARADI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA

17. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 55 atas nama AMARADI.
18. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama BIRMAWATI-SUPAR.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 325 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara BIRMAWATI-SAPAR yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
20. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 325 atas nama BIRMAWATI-SAPAR.
21. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama TASWARNI.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 418 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara TASWARNI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
23. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 418 atas nama TASWARNI.
24. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama DAIMAWILIS.
25. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 118 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara DAIMAWILIS yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA
26. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 118 atas nama DAIMAWILIS.
27. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama YENA.

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 134 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara YENA yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
29. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 134 atas nama YENA.
30. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama EMI-ASWANDI
31. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 510 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara EMI-ASWANDI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA.
32. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 510 atas nama EMI-ASWANDI.
33. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama SUARDI.
34. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 40 tanggal 1 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara SUARDI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN
35. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 40 atas nama SUARDI.
36. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama IDAIH-YONI.
37. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 129 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara IDAIH-YONI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
38. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 129 atas nama IDAIH-YONI.



39. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama LISMA/SAHRIHADI.
40. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 250 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara LISMA-SAHRIHADI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
41. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 250 atas nama LISMA-SAHRIHADI.
42. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama ERAWATI-BALISMAN.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 255 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara ERAWATI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
44. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 255 atas nama ERAWATI/BALISMAN.
45. 1 (satu) buah buku Simpanan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Jorong Sikilang atas nama YUSLIANI.
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 575 tanggal 16 Juni 2010 tanda bukti pembayaran uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib Saudara YUSLIANI yang diterima oleh Bendahara KSU Mutiara Bosa Sikilang atas nama YENTI ROSMITA dan diketahui oleh Ketua KSU mutiara Bosa Sikilang atas nama ZULKAIMAN .
47. 1 (satu) lembar kartu anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang Nomor 575 atas nama YUSLIANI.
48. 1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Juli 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 791.599.263.52,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 528,545,729,

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Agustus 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 733.976.217,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 408.018.396.
50. 1 (satu) lembar surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan September 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 388.166.215,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 238.807.953,
51. 1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Oktober 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 754.341.693,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 512.191.002,
52. 1 (satu) lembar surat photo copy legalisir penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Nopember 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 559.353.769,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 329.727.653,
53. 1 (satu) lembar surat photo copy legalisir penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Desember 2010, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 600.475.685,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 338.762.473,
54. 1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Januari 2011, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 673.037.710,- dan hasil bersih yang di kirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 433.978.807,

55. 1 (satu) lembar photo copy legalisir surat penghitungan jual-beli TBS Plasma (pendapatan petani plasma) KSU Mutiara Bosa Sikilang periode Bulan Pebruari 2011, oleh PT PHP. II, dengan jumlah penjualan Rp. 546.791.107,- dan hasil bersih yang di kirim ke Rekening KSU Mutiara Bosa Sikilang sebesar Rp. 341.049.793.
56. 1 (satu) lembar photocopy Surat Bupati Pasaman Barat Nomor. : 518 / 275 / DISPEREK / VIII / 2004, tanggal 05 Agustus 2004 perihal Rekomendasi bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Bosa Sikilang ditunjuk sebagai Koperasi yang akan mewadahi petani Plasma Sikilang seluas 400 Ha (empat ratus hektar) serta akan bermitra dengan PT. PHP dalam rangka pembangunan perkenunan Plasma Sikilang, yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat atas nama JAYAT, SH, Mkn Nomor Not / JY / IV / 2011, tanggal 11 April 2011.
57. 1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delatan) lembar photocopy Perjanjian kerja sama antara PT. Permata Hijau Pasaman dengan Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU MBS) dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa sawit dengan pola kemitraan di Jorong Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 04 / PHP-DIR / PK-X / 2006, Nomor 01 / KSU / MBS / X / 2006, tanggal 10 Oktober 2006, yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman Barat EVI PUSPITA HATI, SH, Nomor 23 / FC / EPH / III / 11, tanggal 25 Maret 2011.
58. 1 (satu) rangkap Photocopy Surat Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) yang terdiri dari satu lembar Berita Acara Pergantian Pengurus dan badan Pengawas KSU mutiara Bosa Sikilang tanggal 31 Mei 2010, satu lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 31 Mei 2010, satu lembar photocopy Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang Periode 2008-2010 dan periode 2010-2014 tanggal 31 Mei 2010 dan satu lembar photocopy surat

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengurus Koperasi serba Usaha Mutiara bosa Sikilang (KSU-MBS) perihal pemberitahuan bahwa sudah RAT dan telah pengurus baru KSU_MBS kepada Kadis Koperindag KOP & UKM Pasaman Barat tanggal 31 Mei 2010 yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman barat atas nama EVI PUSPITA HATI, SH Nomor : 87 / FC / EPH / II / II, tanggal 11 Nopember 2011.

59. 1 (satu) lembar photocopy NOTULEN tanggal 31 Maret 2011 dengan lampiran dua (2) lembar photocopy daftar hadir yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Pasaman barat atas nama EVI PUSPITA HATI, SH Nomor : 96 / FC / EPH / II / II, tanggal 11 Nopember 2011.

60.1 (satu) lembar Surat Koperasi Serba Usaha Mutiara Bosa Sikilang (KSU-MBS) nomor : 042 / KSU-MBS / XII / 2010, tanggal 25 Desember 2010 perihal permohonan pencairan hasil TBS Plasma Sikilang mulai bulan Januari 2011 di transfer melalui No. Rekening KSUMB Sikilang yang baru.

61. 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Juli 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

62. 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Agustus 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

63. 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan September 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
65. 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Nopember 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
66. 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Desember 2010, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
67. 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Januari 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
68. 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Pebruari 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
69. 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).

70. 1 (satu) lembar amprah / perhitungan pendapatan hasil plasma Kelompok Tani DT, Bosa Sikilang setelah dilakukan pemotongan-pemotongan untuk mendapatkan hasil bersih, periode hasil TBS Bulan April 2011, yang ditanda tangani oleh Pengurus KSU-MBS atas nama ZULKAIMAN (Ketua), AYAT PRAMUDIA (sekretaris) dan YENTI ROSMITA (bendahara).
71. 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode 1 Juni 2010 s/d 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 111-0005656836 atas nama KSU Mutiara Bosa Sikilang.
72. 1 (satu) lembar Photocopy Specimen tanda tangan Nasabah, tanggal 30 maret 2010 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.-
73. 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637803 tanggal 01 Juli 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 16.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
74. 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637810 tanggal 03 Nopember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 221.750.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
75. 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637809 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 15.250.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
76. 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637807 tanggal 29 September 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 407.500.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
77. 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637802 tanggal 29 Juni 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637806 tanggal 23 Agustus 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 528.500.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
79. 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637808 tanggal 19 Oktober 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 1.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
80. 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 637801 tanggal 17 Juni 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 840.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
81. 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 876352 tanggal 09 Desember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 497.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
82. 1 (satu) lembar Photocopy Cek Nomor ER 876353 tanggal 21 Desember 2010 tentang pencairan dana sebesar Rp. 333.700.000,- yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri KCP pasaman atas nama IWA GUNAWAN.
83. 1 (satu) lembar Surat Koperasi serba Usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang Nomor : 011 / KSU-MBS / VI / 2010, tanggal 5 Juni 2010, perihal permohonan.
84. 1 (satu) Lembar Daftar nama Pengurus KSU MBS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. ZULKAIMAN selaku Ketua Koperasi Serba usaha (KSU) Mutiara Bosa Sikilang.
85. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 10 Agustus 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 25. 500. 000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juni dan Juli 2010.
86. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Agustus 2010.

87. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 September 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang September 2010.

88. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 09 Oktober 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Oktober 2010.-

89. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 20 November 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang November 2010.

90. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 29 Desember 2010 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Desember 2010.

91. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Januari 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Februari 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Februari 2011.
93. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Maret 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Maret 2011.
94. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 April 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang April 2011.
95. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 30 Mei 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Mei 2011.
96. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 Juni 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juni 2011.
97. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 1 Agustus 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Juli 2011.

98. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 24 Agustus 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Agustus 2011.-
99. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 September 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang September 2011.
100. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 27 Oktober 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman Penerima Ayat Pramudia Nomor Rekening 1200021016467.3 jumlah pengiriman Rp. 12. 750. 000.- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang Oktober 2011.- Pengiriman uang tersebut melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat Pasaman Barat.
101. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dan Pemindahbukuan tanggal 28 Desember 2011 dengan Pengirim PT. Permata Hijau Pasaman kepada rekening Nomor 3490002558 atas nama KSUMB SIKILANG jumlah pengiriman Rp. 25. 500. 000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yakni Honor Pengurus KSU Mutiara Bosa Sikilang November dan Desember 2011. Pengiriman uang tersebut melalui Bank Mandiri Syariah Cabang Simpang Empat Pasaman Barat.
102. 1 (satu) rangkap terdiri dari empat lembar NOTULEN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2005 s/d 2007, tanggal 08 Oktober 2008, dan
- 1 (satu) bundel bukti surat foto copy dari Terdakwa .**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.197/PID/2013/PT.PDG tanggal 29 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Agustus 2013 No. 75/PID.B/2013/PN.PSB, yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/XI/Akta.Pid/2013/PN.PSB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Desember 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Nopember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 03 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- 1) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2) Bahwa Terdakwa ZULKAIMAN Pgl ZUL dalam putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.PSB tanggal 21 Agustus 2013 telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGGELOPANG" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.
- 3) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo alenia terakhir halaman 68, pada pokoknya menyatakan "bahwa Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum".
- 4) Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya, padahal sebagaimana yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa telah merugikan sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang, sesuai dengan surat pernyataan an. ASMAT , dkk tanggal 1 Februari 2011 (terlampir dalam berkas perkara), maka dengan tujuan menimbulkan "efek jera" pada Terdakwa maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara a quo menuntut menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5) Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis pada perkara a quo sebagai berikut :
 - Alenia akhir halaman 66 menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menahan uang anggota 82 orang akan tetapi setelah ada pertemuan di Rumah Makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Terdakwa telah melakukan pembayaran kembali kepada 82 orang melalui saksi Marlan”

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang hasil plasma yang selama 9 (sembilan) bulan sebanyak Rp.37.360.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak diterima oleh 82 orang anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang kepada bendahara dan uang semua ada pada bendahara”

- Alenia kesatu halaman 70 menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi dan Anggota Koperasi telah melakukan penyelesaian permasalahan di Rumah Makan Bernama yang difasilitasi Pemerintah daerah penyelesaiannya uang hasil plasma yang selama 9 (sembilan) bulan sebanyak Rp.37.360.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak diterima oleh 82 orang anggota KSU Mutiara Bosa Sikilang dikembalikan melalui bendahara yang telah mentransfer uang 82 anggota tersebut melalui saksi Marlan.”

Bahwa jika pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa sendiri di persidangan berupa :

- 13 (tiga belas) lembar surat pernyataan telah menerima uang dari hasil TBS bulan Agustus 2010 s/d bulan Maret 2011 tanggal 21 April 2011 yang ditanda tangani oleh Dt. Marlan selaku Saksi dan Terdakwa sendiri mengetahuiselaku Ketua KSU-MBS.

Dimana dalam surat pernyataan tersebut, yang menandatangani tanda terima uang dari hasil TBS bulan Agustus 2010 s/d bulan Maret 2011 adalah an. EMI, ROSNELI, JUNISMAWATI, LISMA, ERA, YUSLIANI, ELMAYENIS, yang kesemuanya adalah orang lain yang tidak termasuk ke dalam 82 (delapan puluh dua) orang, sesuai dengan surat pernyataan an. ASMAT, dkk tanggal 1 Februari 2011 (terlampir dalam berkas perkara), sehingga menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, hal tersebut tidak bisa dijadikan pertimbangan untuk meringankan Terdakwa;

- 6) Bahwa selama persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa telah menyelesaikan Uang Hasil TBS selama 9 (sembilan) bulan sebanyak Rp.37.360.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak diterima oleh 82 orang anggota KSU MBS sebagaimana yang

Hal. 41 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan Majelis Hakim dalam putusannya alinia pertama halaman 66, padahal faktanya (sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin 4 di atas) belum diserahkan sepenuhnya oleh Terdakwa, dan selama persidangan tidak ada keinginan Terdakwa untuk menyelesaikan uang yang belum diserahkannya kepada 82 orang anggota KSU MBS tersebut;

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 197 (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, bahwa uang hasil plasma yang seharusnya oleh Terdakwa dibagikan kepada 82 orang anggota koperasi tapi oleh Terdakwa digunakan untuk keperluannya sendiri sehingga 82 anggota tersebut dirugikan sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan alasan kasasi mengenai pidana yang menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH, M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH, M.HUM.

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 43 dari 37 hal. Put. No. 1657 K/PID/2013